Ngày 9/6/2006, Cơ quan điều tra CA thành phố H ra bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố H đề nghị truy tố 4 bị can Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn về "Tội giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS.

Tại biên bản hỏi cung bị can Sơn đầu tiên ngày 10/10/2005 không ghi nhận việc Điều tra viên đọc quyết định khởi tố bị can, giải thích quyền và nghĩa vụ cho bị can. Tại bản hỏi cung bị can Sơn ngày 13/10/2005 thể hiện: Ngoài nội dung 5 dòng đầu tiên, các nội dung khác giống y hệt biên bản hỏi cung bị can Sơn ngày 10/10/2005 đến từng câu, từng từ, từng dấu phẩy, dấu chấm và tại các trang của biên bản này không có chữ ký của bị can Sơn.

Câu hỏi 3(1 điểm): Anh (chị) nhận xét gì về hai biên bản hỏi cung bị can Phạm Thế Sơn ?

Câu hỏi 4(1 điểm) : Anh (chị) có kiến nghị gì với Viện kiểm sát nhân dân thành phố H?

Tình tiết bổ sung

Ngày 5/7/2006, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H ra bản cáo trạng truy tố 4 bị can Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn ra trước toà án về "Tội cố ý gây thương tích..." theo khoản 3 Điều 104 BLHS.

Câu hỏi 5(1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về hoạt động tố tụng của VKSND thành phố H và bản cáo trạng truy tố các bị can ?

Tình tiết bổ sung

Ngày 7/7/2006, trước khi chuyển hồ sơ sang Toà án, VKS ND thành phố H cấp giấy chứng nhận bào chữa cho anh (chị) để vào Trại tạm giam gặp bị can Đỗ Đức Sơn.

Câu hỏi 6(1 điểm): Anh(chị) hãy nêu những nội dung cần trao đổi đối với Đỗ Đức Sơn. Ý nghĩa của việc trao đổi đó ?

Tình tiết bổ sung

Ngày 10/7/2006, Tòa án nhân dân thành phố H nhận hồ sơ vụ án do Viện kiểm sát nhân dân thành phố H chuyển sang. Ngày 11/7/2006, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố H ra quyết định tạm giam Tạ Đức Hoà, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Lâm, Phạm Thế Sơn trong thời hạn 04 tháng để đảm bảo việc xét xử sơ thẩm.

Câu hỏi 7(1 điểm): Anh(chị) hãy lập kế hoạch xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm?

Câu hỏi 8(1 điểm): Anh(chị) có kiến nghị gì với Chánh án Tòa án nhân dân thành phố H?

Tình tiết bổ sung

Ngày 5/9/2006, Tòa án nhân dân thành phố H ra quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 20/9/2006

***Câu hỏi 9(1 điểm)*:** Anh(chị) sẽ chọn hướng bào chữa nào sau đây cho Phạm Thế Sơn tại phiên tòa sơ thẩm?

Phạm Thế Sơn phạm tội giết người với vai trò đồng phạm nhưng không có tính chất côn đồ.

Phạm Thế Sơn phạm "Tội cố ý gây thương tích..." theo khoản 3 Điều 104 BLHS.

Phạm Thế Sơn phạm "Tội gây rối trật tự công cộng » theo Điều 245 BLHS.

Phương án khác.

Câu hỏi 10(1 điểm): Anh(chị) hãy viết bản luận cứ bào chữa cho bị cáo Phạm Thế Sơn tại phiên tòa sơ thẩm?

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-33/240

Câu 1)

- Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra là đúng
- Việc tạm đình chỉ vụ án đối với Hoà là sai vì chưa hết thời hạn điều tra mà công an Tp.H ra quyết định tạm đình chỉ vụ án là trái quy định Khoản 1 Điều 160BLTTHS

Ý kiến : đồng ý